



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT BORNEO INDOBARA

DAN

**SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
EMBA NON REGULER**

**NOMOR: 021/PKS/BIB-ITB/VIII/2023
591A/IT1.B04/KS.00/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (10-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BORNEO INDOBARA**, perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, RT.11/RW.2, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10350 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Suwandi dan Edi Siswandono**, yang dalam hal ini bertindak masing-masing dalam kedudukannya selaku **Presiden Direktur** dan **Direktur**, dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.**, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB), berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2025 dan Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hal tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, beralamat kantor di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

Pihak I	Pihak II
	

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah bagian dari Institut Teknologi Bandung, suatu Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Administrasi Bisnis EMBA Non Reguler, selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

1. **Peserta Didik** adalah karyawan **PIHAK PERTAMA** dan terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** melalui Program Magister.
2. **Dosen** adalah tenaga pengajar dari **PIHAK KEDUA** yang akan mendidik **Peserta Didik** termasuk memberikan bimbingan hingga **Peserta Didik** dinyatakan lulus Program Magister.
3. **Program Magister** yang dimaksud adalah Program Magister Administrasi Bisnis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **Program Pendidikan EMBA Non Reguler** adalah Pelaksanaan Program Magister Administrasi Bisnis oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **Laporan Kemajuan Akademik** adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
6. **Transkrip Akademik** adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama terdaftar sebagai mahasiswa di ITB.
7. **Semester Reguler** adalah satu tahun akademik yang terdiri atas 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu termasuk proses perkuliahan dan evaluasi.
8. **Semester Pendek** adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan dan evaluasi.
9. **Weekend** adalah hari Sabtu dan Minggu sesuai kalender yang berlaku di Republik Indonesia, tidak berlaku untuk hari libur nasional.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada **Peserta Didik**.
- (2) Perjanjian bertujuan untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Program Magister guna menunjang proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan serta dapat memperluas jejaring kerja sama di masa yang akan datang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan Program Magister bagi **Peserta Didik** yang memenuhi syarat dan bertempat di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

JUMLAH PESERTA MINIMUM

- (1) Program Pendidikan EMBA Non Regular untuk setiap penerimaan Semester 1 (satu), akan diselenggarakan minimum **Peserta Didik** adalah 30 (tiga puluh).
- (2) Apabila minimum **Peserta Didik** tidak terpenuhi maka kelas tersebut akan di alihkan ke penerimaan semester berikutnya.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Program Magister akan dilaksanakan selama 18 (delapan belas) bulan yang terdiri dari 3 (tiga) semester Panjang dan 1 (satu) semester pendek.
- (2) Perkuliahan Program Magister akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang akan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap semester.
- (3) Penyelenggaraan Program Pendidikan EMBA Non Regular akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tiap dua pekan, dengan kalender akademik /jadwal perkuliahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.
- (4) Pada semester akhir Program Magister, setiap **Peserta Didik** secara bersamaan wajib mengambil 1 (satu) mata kuliah yang dilaksanakan secara modular selama 1 (satu) minggu di MBA ITB Kampus Jakarta, kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila tidak dalam keadaan kebencanaan atau pandemi atau kondisi memaksa lainnya yang tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran secara luring.
- (5) Biaya pendidikan selama pelaksanaan perkuliahan adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan diatur detail pada Perjanjian ini.
- (6) Jika waktu pelaksanaan Program Magister melebihi waktu yang ditentukan dalam ayat (1) karena pengulangan mata kuliah atau sebab tertentu, maka pelaksanaan Program Magister diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan.
- (7) Segala tambahan biaya pendidikan yang diakibatkan perpanjangan waktu sesuai dengan ayat (5) Pasal ini akan ditanggung oleh **Peserta Didik** yang bersangkutan.
- (8) **Peserta Didik** diwajibkan sudah memiliki sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Potensi Dasar Akademik dengan skor sesuai dengan standar minimum yang di tentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9) **Peserta Didik** diperbolehkan mengambil mata kuliah yang sama di kelas lain (pada program kelas reguler) yang ada di Program Magister apabila **Peserta Didik** tidak dapat mengikuti kelas yang seharusnya dikarenakan adanya penugasan khusus dari tempat bekerja **Peserta Didik**.
- (10) Implementasi pelaksanaan kerja sama akan diawasi dan dievaluasi oleh Gugus Kendali Mutu SBM ITB.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yang akan mulai berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. memperoleh Laporan Kemajuan Akademik **Peserta Didik** setiap semester dari **PIHAK KEDUA**, berupa Transkrip Akademik setiap semester;
 - b. memperoleh dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi **Peserta Didik**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. melakukan kegiatan *rekrutmen* calon **Peserta Didik** yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** tentang pengiriman **Peserta Didik** Program Magister yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mempersiapkan fasilitas perkuliahan di kantor mess Angsana **atau tempat lain yang disetujui oleh PARA PIHAK**). Fasilitas perkuliahan berupa ruang kelas dengan fasilitas daring, luring maupun bauran.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memberlakukan semua ketentuan akademik untuk penyelenggaraan pendidikan Program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menentukan nilai, prestasi, dan kelulusan **Peserta Didik** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mengirimkan surat dan/atau berkonsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kewajiban administrasi, dan masa studi **Peserta Didik**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menginformasikan prosedur dan tata cara serta persyaratan penerimaan **Peserta Didik** pada pendidikan Program Magister;
 - b. melaksanakan seleksi seluruh **Peserta Didik** yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mempersiapkan dan menyerahkan bahan-bahan kuliah Program Magister kepada **Peserta Didik**, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan bahan-bahan kuliah kepada **Peserta Didik** sebelum tanggal perkuliahan;

Pihak I	Pihak II
	

- d. mempersiapkan dosen pengajar dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan Program Magister untuk melaksanakan perkuliahan dan bimbingan akademik kepada **Peserta Didik**;
- e. mempersiapkan dosen pengganti apabila dosen yang mengajar mata kuliah berhalangan untuk hadir dengan alasan apapun;
- f. mempersiapkan semua materi pembelajaran;
- g. menyampaikan Laporan Kemajuan Akademik **Peserta Didik** berupa Transkrip Nilai setiap semester; dan
- h. menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi **Peserta Didik**.

PASAL 9

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sampai dengan **Peserta Didik** menyelesaikan Pendidikan Program Magister dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Biaya Pendidikan sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah); dan
 - c. Biaya Wisuda sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan ITB.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk:
 - a. BPP Semester Reguler;
 - b. BPP Semester Pendek; dan
 - c. BPP Semester Tambahan (jika ada): Sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung atau peraturan rektor penggantinya terkait biaya penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) belum termasuk biaya-biaya lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan kuliah, bila di kemudian hari ada biaya-biaya lain yang timbul, harus didiskusikan terlebih dahulu dengan **Peserta Didik**.

PASAL 10

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang harus dibayarkan oleh **Peserta Didik** untuk mengikuti Program Magister adalah sebagai berikut:
 - Pembayaran Kesatu : Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan September 2023.
 - Pembayaran Kedua : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan Januari 2024.
 - Pembayaran Ketiga : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan Juni 2024.
 - Pembayaran Keempat : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan Agustus 2024.

Pihak I	Pihak II
	

- Pembayaran Kelima : Biaya Wisuda akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat Peserta Didik dinyatakan lulus.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dengan periode pembayaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dikalikan total **Peserta Didik** yang mengikuti Program Magister.
- (3) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan dengan cara transfer ke rekening *virtual account*.
- (4) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Informasi lengkap mengenai biaya-biaya dan tata cara pembayaran pada setiap angkatan/*intake* akan diatur dalam Dokumen Kontrak Pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan BPP dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 PENGULANGAN MATA KULIAH

- (1) **Peserta Didik** yang belum dinyatakan lulus mata kuliah karena mendapatkan nilai D atau E, maka **Peserta Didik** diwajibkan sebagai berikut;
 - a. Mengulang mata kuliah tersebut pada semester setelahnya; dan
 - b. Membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp15.000.000(lima belas juta Rupiah)/**Peserta Didik** pada Semester Reguler atau sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)/**Peserta Didik** pada Semester Pendek, (selanjutnya disebut "**Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan**"). Biaya tersebut hanya akan muncul bila **Peserta Didik** melebihi periode waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2) **Peserta Didik** yang melebihi masa studi pendidikan normal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini, dengan sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah tetapi belum melaksanakan sidang proyek akhir hingga hari pertama kuliah pada semester berikutnya, maka harus mengambil kembali mata kuliah Proyek Akhir sebesar 3 (tiga) SKS dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)/**Peserta Didik**, dan apabila tidak dapat lulus dalam semester tambahan tersebut, maka pembayaran Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan akan mengacu ke ayat (3) Pasal ini.
- (3) **Peserta Didik** yang melebihi masa studi pendidikan normal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini, status mahasiswa belum lulus, maka dikenakan pembayaran Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung.

Pihak I	Pihak II
	

- (4) Pelaksanaan pengulangan mata kuliah dilakukan oleh **Peserta Didik** yang mengulang mata kuliah, maka perkuliahan dilaksanakan pada Kelas Reguler yang sedang berjalan di Kampus Bandung atau Jakarta.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan biaya untuk transportasi serta biaya lain yang diperlukan **Peserta Didik** untuk mengikuti pengulangan mata kuliah akan ditanggung oleh **Peserta Didik** yang bersangkutan.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang dibentuk dan resmi ada berdasarkan hukum Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa perwakilan **PARA PIHAK** mempunyai kuasa penuh dan kewenangan untuk menandatangani, menggunakan haknya serta berbuat dan mematuhi kewajibannya terkait dengan Program Magister tersebut dan/atau melaksanakan Perjanjian ini.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah memperoleh semua izin, persetujuan dan dokumen yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Magister dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Bahwa **PARA PIHAK** telah membuat dan mencatatkan ke dalam laporan administrasi lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan.
5. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dan sepenuhnya dapat diperiksa dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 14 ADENDUM

- (1) Perubahan isi Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi Perjanjian dan/atau pengaturan terkait hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan dicantumkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan jumlah **Peserta Didik** ataupun perubahan lainnya, dapat dilakukan Adendum sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini atau pengaturan yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan dari ketentuan dan pengaturan yang lain yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian;

Pihak I	Pihak II
	

- b. disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya kepada masing-masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran.
- (2) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 16 **DATA DAN INFORMASI RAHASIA**

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan seluruh data dan informasi rahasia serta dilarang untuk memberikan keterangan, pengetahuan, kerahasiaan, atau dokumen apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan pihak lain di luar Perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali hal tersebut telah mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kerahasiaan dalam perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 17 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:
- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal;
 - Kebijaksanaan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
 - Kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
 - Peserta Didik** mengundurkan diri atas persetujuan **PIHAK KEDUA**; serta
 - Peserta Didik** meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila *Force Majeure* yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf (e), maka **PIHAK KEDUA** dimohon untuk membebaskan **Peserta Didik** tersebut dari kewajiban membayar sisa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

PASAL 19
KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Perjanjian ini, segala korespondensi dan/atau surat menyurat dapat ditujukan ke:

PIHAK PERTAMA: PT BORNEO INDOBARA (SITE OFFICE)
Jl. Provinsi KM 180 RT. 02/01
Desa Angsana, Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72275
Telepon : 081329001910
UP: Wening Wijayanti
Jabatan: HRGA Head
Email: wening.wijayanti@borneo-indobara.com

PIHAK KEDUA: INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Sekolah Bisnis dan Manajemen
TK Low Center for Executive Education,
Graha Irama lantai 12, Jalan HR Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telepon: +62 (21) 529 6868
Up: Yos Sunitiyoso, PhD
Jabatan: Ketua Program Studi MBA Jakarta
Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB
Email: yos.sunitiyoso@sbm-itb.ac.id

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Sekolah Bisnis dan Manajemen
Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Wakil Rektor bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

PIHAK PERTAMA

PT BORNEO INDOBARA



Suwandi
Presiden Direktur
Edi Siswandono
Direktur

Pihak I	Pihak II

Lampiran 1 – Struktur Mata Kuliah

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS EMBA NON REGULER TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NOMOR: _____

Semester 1

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MM5001	<i>Marketing Management</i>	3
MM5002	<i>Operations and Supply Chain Management</i>	3
MM5004	<i>Financial Report and Control</i>	2
MM5008	<i>Business Ethics, Law and Sustainability</i>	3

11

Semester 2

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MM5005	<i>Economic and Business Landscape Analysis</i>	3
MM5006	<i>Financial Management and Policy</i>	3
MM5007	<i>Strategic Decision Making and Negotiation</i>	3
MM5003	<i>Organizational Behaviour and Managing People</i>	3

12

Semester Pendek

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MMxxxx	<i>Elective-1</i>	3
MM6098	<i>Research Methodology for Business</i>	2

5

Semester 3

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MM5009	<i>Strategic Management and Agile Enterprise</i>	3
MM5010	<i>Management of Innovation, Technology and Entrepreneurship</i>	3
MMxxxx	<i>Elective-2</i>	3
MM6099	<i>Final Project</i>	3

12